

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4824/2533

นายแก้ว สืบพันธ์
นายมานะ ศุภวิริยกุล

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 157

ป.วิ.อ. มาตรา

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องของโจทก์แล้วสั่งไม่ประทับฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนผลเท่ากับศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์โจทก์ฎีกาไม่ได้ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เพราะต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยรับราชการในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษมีคำสั่งไม่อนุญาตให้เลื่อนการขายทอดตลาด และสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของโจทก์โดยมีเจตนาให้โจทก์ได้รับความเสียหาย เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องมีคำสั่งว่า จำเลยใช้ดุลพินิจโดยชอบตาม อำนาจที่จะกระทำได้ตามกฎหมาย ไม่เป็นการกลั่นแกล้งโจทก์หรือ เป็นการ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จึงไม่ประทับฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้อง ของโจทก์แล้ว สิ่ง ไม่ประทับฟ้อง และศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ผลเท่ากับ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ พิพากษา ยกฟ้องโจทก์ โจทก์จึงฎีกาไม่ได้ ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย แม้ว่าคดีนี้จะเป็นการพิจารณา ชั้นไต่สวนมูลฟ้องก็ตาม เพราะต้องห้ามฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๐ ที่แก้ไขใหม่ที่ ศาลชั้นต้นสั่ง รับฎีกาของโจทก์ไว้จึงเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกา ไม่ รับวินิจฉัย

พิพากษายกฎีกาโจทก์.

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ก้าน อันนันทน์-อัมพร ทองประยูร)

ศาลจังหวัดศรีสะเกษ - นายเกรียงศักดิ์ โกมานะสิน

ศาลอุทธรณ์ - นายสุรินทร์ นาควิเชียร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ